

ח ו ז ה

שנערך ונחתם בתאריך 9/2/23

ב י נ

גבעת שמואל החדשה בע"מ
מרח' יונתן נתניהו 11, אור יהודה
(להלן: "החברה")

ל ב י נ

לוסטיג ויתקין יועצים בע"מ
מגדל ספיר, תובל 40, רמת גן
(להלן: "המתכנן")

הואיל: ובין גבעת שמואל החדשה בע"מ לבין המתכנן נחתם ביום 5.12.2016 חוזה מתכנן בקשר עם פרויקט סביוני גבעת שמואל בגבעת שמואל (להלן בהתאמה: "ההסכם" ו- "הפרויקט"), וכן נחתמה תוספת להסכם ביום 27.10.2020 (להלן: "התוספת להסכם") (להלן ההסכם והתוספת יקראו יחד: "הסכם הבסיס").

והואיל: וברצון הצדדים להמשיך את ההתקשרות על פי הסכם הבסיס גם במגרשים 1006-1007 בפרויקט, לפי תב"ע 427-0218768 (להלן: "מגרשים 1006-1007"), והכל בהתאם להסכמות בין גבעת שמואל החדשה בע"מ לבין המתכנן כפי שמופיעות בהסכם הבסיס, למעט השינויים האמורים בחוזה זה:

לפיכך הוסכם, הוצטרף והותנה בין הצדדים:

1. המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנה ותנאי מתנאיה.
2. הצדדים מסכימים כי האמור בחוזה זה בא לתקן ולשנות את הסכם הבסיס, המצ"ב כנספח א', אך ורק בסעיפים ו/או בהוראות שיתוקנו ו/או יוספו ו/או ימחקו בחוזה זה.
3. הסעיפים שיוספו ו/או יתוקנו ו/או ימחקו בחוזה זה יגברו על האמור בהסכם הבסיס, וזאת למרות האמור בו. שאר תנאי הסכם הבסיס ישארו בתוקפם.
4. לכל מונח הנזכר בחוזה זה תהא המשמעות שניתנה לו בהסכם הבסיס ונספחיו, זולת אם נקבע בחוזה זה מפורשות אחרת.
5. כל הוראות הסכם הבסיס יחולו על חוזה זה, למעט השינויים המנויים להלן:
 - 5.1. סעיף 2.10 להסכם וסעיף 2.10 לנספח א' להסכם - יובהר כי התכנון יתבצע במודל תלת מימד ע"י תוכנת רוויט, במתודולוגיית בים, בענן - "BIM360" שם ישמרו כל קבצי הרוויט של המתכננים המובילים עם אפשרות גישה לכלל המתכננים והיועצים בפרויקט. עבור קבלת העבודה ותכנון הפרויקט, על המתכנן להיות בעל רישיון עבודה בענן "BIM360". העבודה במודל תהיה כפופה להוראות מנהל המודל ולמסמך ה-BEP שיופץ בהמשך ע"י מנהל המודל. שמירה, הדפסת תכניות וקבצים (DWG/PDF/PLT), שיתוף, תיאום וקליטת קבצים ממתכננים ויועצים אחרים יבוצע באמצעות תוכנה כדוגמת @view. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.
 - 5.2. נספח ד' להסכם - תמורת ביצוע מלוא שירותי המתכנן במגרשים 1006-1007, תשלם החברה למתכנן סכום קבוע ומוחלט של 5,800 ₪ לכל מעלית במבנה ראשוני, 3,000 ₪ לכל מעלית במבנה תוזה ו-5,800 ₪ לדרגוע, כשכל האמור בסעיף זה צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום 15/7/2022.
6. יתר הוראות הסכם הבסיס, על נספחיו, יחולו בשינויים המחויבים.

לוסטיג ויתקין יועצים בע"מ

גבעת שמואל החדשה
ח.פ. 77535

לוסטיג ותקין יועצים בע"מ

המחבר

ולראיה באו הצדדים על החתום:

גבעת שמואל החדשה בע"מ
ח.פ. 514677533

המזמין

לוסטיג ותקין יועצים בע"מ